

Tema 55

Processo: PEDILEF 0355079-05.2005.4.03.6301/ SP

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO CIVIL

Questao: Saber se é possível cumulação de juros moratórios com juros remuneratórios progressivos e expurgos inflacionários incidentes sobre saldo de conta vinculado ao FGTS, bem como qual a taxa de juros de mora aplicável.

Tese: São devidos, além dos juros progressivos sobre os saldos fundiários, juros moratórios, previstos no art. 406 do Código Civil e art. 161, §1º do Código Tributário Nacional, pela taxa SELIC, contados a partir da citação até a data do pagamento. Vide Tema 176 do STJ - Recursos Repetitivos.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>